

Herfree 법률 검토 의견서

(체크리스트 작성본)

herpfree.co.kr · 검토 기준일 2026년 7월 28일

검토 범위

제출 패키지(체크리스트·ERD·흐름도·약관·처리방침·관리자 권한) 및 기술팀 설명 자료

검토 관점

IT·플랫폼·개인정보보호법 중심 1차 실무 검토 (의료분쟁·세무·상표 등은 별도)

본 문서는 AI가 IT·개인정보 실무 관점에서 작성한 **사전 검토 시뮬레이션**입니다. 변호사·법률 자문 계약을 대체하지 않으며, 실제 소송·과징금·행정 지도에 대한 확답이 아닙니다. 최종 의사결정 전 반드시 대한변협 등록 변호사의 서명·날인 의견서를 받으십시오.

■ 운영(공개 배포) 판단: 조건부 가능

서비스 **모델 자체**(익명 건강 커뮤니티 + 본인 일지, 의료행위·결제·AI 진료 없음)는 위법으로 보기 어렵습니다.

다만 **현재 약관·처리방침·고지·연령 확인·운영정책**이 실제 기능과 어긋나거나 미비하여, **P0 5건을 반영하기 전 herpfree.co.kr** 전면 공개는 권하지 않습니다.

P0 반영 후 **제한적·단계적 오픈(베타 공지 포함)**은 가능하다고 봅니다. 예상 소요: 문서·고지 중심 1~2주.

A. 서비스 전체

- ▶ 현재 서비스 구조 그대로 배포 가능한가?

☒ 조건부

의견: 기능 구조는 가능. 문서·고지 P0 미반영 시 불가에 가깝게 판단.

- ▶ 의료법, 개인정보보호법 및 서비스 운영 관련 법령상 문제가 없는가?

☒ 조건부

의견: 의료행위 오인만 지속 고지하면 의료법 리스크는 관리 가능. 개정 PIPA(민감정보·동의·파기) 및 플랫폼 고지 의무가 핵심.

- ▶ 「의료행위가 아닌 정보 제공 및 커뮤니티 서비스」 구조로 충분한가?

☒ 가능

의견: 진단·처방·개별 처방·원격진료 유도 없음. 칼럼·유튜브에 「참고용·전문의 상담 권고」 유지.

- ▶ 오픈 전 반드시 수정·삭제해야 하는 기능이 있는가?

☒ 없음

의견: 기능 삭제보다 약관·처리방침·고지·운영정책 정합이 우선. 관리자 게시글 수정은 유지 가능하나 약관 반영 필수.

- ▶ 오픈 전 반드시 추가해야 하는 약관·고지·운영정책이 있는가?

☒ 있음

의견: 커뮤니티 운영정책(신고·금지행위·사진·정지), 사이트 하단 운영자 고지, 처리방침·약관 보완 필수.

- ▶ 사업자등록 전 개인 명의 운영 · 전자상거래법 신고

☒ 조건부

의견: 현재 유료·자체 판매 없음 → 통신판매업 신고 대상 아님. 다만 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률상 **영리 목적 웹서비스 운영자 표시**(상호·연락처 등)는 사업자등록 전에도 필요. 사업자등록은 수익·광고·제휴 발생 시 검토.

- ▶ 현재 그대로 herpfree.co.kr 공개 배포 가능한가?

☒ 조건부

의견: P0 완료 전 공개 배포 비권고. 완료 후 공개 가능.

B. 회원가입 · 연령 · 인증

▶ 회원가입 방식이 적절한가?

☒ 가능

의견: 이메일·OAuth·필수 동의 구조 적절.

▶ 이메일·닉네임만 수집 — 최소수집

☒ 가능

의견: 가입 단계 최소수집 원칙 충족. 일지·게시는 이용 과정 수집으로 별도 동의로 커버됨.

▶ 소셜로그인 구조

☒ 조건부

의견: provider ID만 저장은 적절. 처리방침에 OAuth 위탁·제3자(카카오·네이버·구글) 명칭·목적·보관 기간 기재 필요 (P0).

▶ 14세 미만 가입 처리 (현재 체크만)

☒ 조건부

의견: 민감정보(건강) 처리 서비스에서 체크만은 취약. P0: ① 만 14세 이상만 가입(연령 확인 문구 강화) 또는 ② 14세 미만 시 법정대리인 동의 절차. 실무상 ①이 단순.

▶ 성인(만 19세)만 가입이 더 적절한가?

☒ 아니오

의견: 필수는 아님. 14세 이상 + 민감정보 동의로도 가능하나 연령 검증 강화는 필요.

▶ 본인인증 필요 여부

☒ 불필요

의견: MVP 단계 필수 아님. 분쟁·재가입 남용 증가 시 P1에서 검토.

▶ 필수·선택 동의 구조

☒ 가능

의견: 민감정보·통계·마케팅 분리 적절. 서버 검증 유지.

▶ 동의 이력(버전·시각)

☑ 가능

의견: append-only 이력 적절. 약관 개정 시 재동의 프로세스는 P0(약관 조항).

C. 개인정보 · 처리방침 · 이용약관

▶ AWS 서울 저장 · 위탁 고지

☑ 조건부

의견: 국내 저장 적절. 처리방침에 AWS(Amazon Web Services) 위탁 업무·국가(Republic of Korea) 명시 필요(P0).

▶ 수집 항목 적절성

☑ 가능

의견: 목적 대비 합리적.

▶ 개인정보처리방침

☑ 수정 필요

의견: P0. ①운영자 일지 접근 문구↔실제 불일치 ②위탁(AWS·OAuth·SMTP) ③보호책임자·연락처 ④항목별 보관기간 ⑤수사·법원 요청 ⑥약관 변경·동의 철회 절차 보강.

▶ 이용약관

☑ 수정 필요

의견: P0. 계정 정지·게시물 숨김·삭제·운영자 수정, 신고·분쟁, 약관 변경, 서비스 중단·종료, 면책 범위 보강. 현재 6조는 MVP에 부족.

▶ OAuth·SMTP 위탁 고지

☑ 조건부

의견: 처리방침 보완 전까지 불충분.

▶ 접속·행동 로그(IP 해시)

☑ 조건부

의견: 해시 처리는 방향 적절. 보관 기간·파기를 처리방침에 구체화(P0).

▶ 보관기간 설정

☑ 조건부

의견: 탈퇴 즉시 파기 원칙 OK. 로그·백업·익명 게시글 보관 기간 문서화 필요(P1).

▶ 보호책임자 지정

☑ 예

의견: 개인정보 처리 시 지정·공개 권장(사실상 P0). 성명·연락처 처리방침·푸터 반영.

▶ 문의 이메일만 운영

☑ 가능

의견: MVP 규모에서 가능. 처리 기한(예: 10일) 내부 기준 권장.

▶ 운영자 정보 공개 범위

☑ 조건부

의견: P0. 푸터·처리방침에 운영자(상호 또는 성명)·연락처·호스팅 사업자. 사업자 미등록 시 「개인」 표시 + 주소(통신 판매 아닌 정보제공자 고지).

▶ 해외 거주자 가입·접속

☑ 조건부

의견: 국내 법 우선·서울 저장이면 MVP는 가능. 약관에 준거법(대한민국)·EU 타깃 아님 명시 권장(P1). GDPR 전면 대응은 불필요(현 단계).

▶ 약관·처리방침 변경 공지

☑ 수정 필요

의견: P0. 시행 7일 전 공지·중요 변경 시 재동의 또는 거부·탈퇴권 조항 추가.

D. 민감정보 · 개인 일지

▶ 현재 구조 가능 여부

☑ 조건부

의견: 별도 필수 동의 + 본인 열람 + 탈퇴 삭제면 원칙 OK. 처리방침 정합 후 가능.

▶ 서버 저장

☑ 가능

의견: 클라우드 저장 자체 불법 아님. 동의·기술·접근통제가 관건.

▶ 운영자 개별 원문 미열람

☑ 가능

의견: 프라이버시·신뢰 측면 유리. 처리방침 문구를 실제와 일치시킬 것.

▶ 처리방침 「운영자 접근」 문구

☑ 수정 필요

의견: 「일반적으로 운영자는 개별 일지 원문에 접근하지 않으며, 법령·수사기관 적법 요청·시스템 장애 복구 등 예외」 형태로 수정.

▶ 입력 가능·자제 권장 구분

☑ 확인

의견: 일지·커뮤니티에 「실명·주소·연락처·주민번호 입력 금지」 UI 안내 권장(P1).

▶ 메모(자유 입력) 저장

☑ 가능

의견: 동의 범위 내 가능. 과도한 식별정보 입력 자제 안내.

▶ 암호화 필요 항목

☑ 확인

의견: 비밀번호 해시(현행) 필수. 일지 DB 필드 암호화는 P1 권장(법적 필수까지는 아님, 건강정보이므로 권장).

▶ 민감정보 별도 필수 동의

☑ 가능

의견: 적절. 동의 거부 시 가입 불가도 OK.

▶ 탈퇴 시 일지 즉시 삭제

☑ 가능

의견: 적절. 백업·로그 잔존은 P1에서 기간 정리.

▶ 수사기관·법원 요청 시 제공 범위

☑ 조건부

의견: 적법한 영장·공문 요청 시 이메일·접속기록·게시글·내부 ID 제공 가능. 일지는 본인 동의·수사 필요성에 따라 제한적 제공. 내부 대응 SOP·처리방침 기재(P0).

E. 건강정보 통계

▶ 통계 구조 활용

☒ 가능

의견: 선택 동의·최소 필드·k-익명(20명) 적절. 현 구조 유지.

▶ 추가 동의

☒ 불필요

의견: 현행 선택 동의·처리방침 §7로 충분.

▶ 향후 연구·AI·제휴

☒ 예

의견: 별도 동의·법률 검토 필수. 처리방침에 이미 배제 명시되어 있어 방향 양호.

F. 커뮤니티 · 게시판

▶ 카테고리 구성

☑ 가능

의견: 주제별 분리 적절. 「제품 후기」는 광고·약사법 리스크 — 운영정책에 광고성 표시·허위 후기 금지(P1).

▶ 증상·경험 자유 작성

☑ 조건부

의견: 가능. 단 타인·의료인·기관 실명·연락처 노출 금지 규칙 필요.

▶ 댓글 치료법·약 추천 관리

☑ 확인

의견: 「개인 경험 공유, 처방·용량 권고 금지」 운영정책 + 신고·숨김.

▶ 제품 후기 — 표시광고법·약사법

☑ 조건부

의견: 대가 후기·제조사 협찬 시 표시 의무. 현재는 UGC 경험담 수준 — 고지·모니터링.

▶ 신고·숨김·삭제 기준

☑ 수정 필요

의견: 약관·운영정책에 구체화(P0).

▶ 회원 정지·영구정지·삭제

☑ 수정 필요

의견: 구현(1·7·30·영구) 대비 약관 공백. 정지 사유·절차·이의(P0).

▶ 신고 처리 기간·절차

☑ 필요

의견: 법적 필수까지는 MVP에서 모호하나, 플랫폼 신뢰·분쟁 예방 위해 「영업일 3~7일 내 1차 조치」 등 운영정책 권장(P1).

▶ 운영자 게시물 수정 vs 삭제만

☑ 조건부

의견: 불법·개인정보·명백한 오인 정도만 수정 허용, 감사로그·「운영자에 의해 편집됨」 표시·약관 명시(P0). 무단 의미 변경 금지.

▶ 비공개 3종 운영·고지

☑ 조건부

의견: 작성 시 「운영자 열람 가능」 고지 필요(P0). 1:1 상담은 「의료 상담 아님」 재고지.

▶ 탈퇴 후 익명 처리

☑ 가능

의견: 커뮤니티 연속성·법적 분쟁 대비 적절. 삭제 요청권은 별도 문의 처리.

▶ 내부 작성자 ID 보관

☑ 가능

의견: 신고·법적 요청 대응 목적 정당. 처리방침에 관리 목적 명시.

▶ 병원·의사·제품명 언급

☑ 조건부

의견: 사실 기반 경험담 허용 가능. 허위·비방·광고성은 제한. 의료인·기관 명예훼손 주의.

▶ 명예훼손·허위·개인정보 노출 — 운영자 책임

☑ 확인

의견: 온라인 플랫폼: 신고 접수 후 조치·삭제(「게시중단」) 의무 인지. 약관·운영정책 반영.

G. 사진 업로드

▶ 사진 업로드 운영

☑ 조건부

의견: 가능. 금지·주의 사항을 운영정책·업로드 안내에 명시.

▶ 피부 증상 사진

☑ 조건부

의견: 익명 커뮤니티 특성상 허용 가능. 「진단 목적 아님」·과도한 노출 자제 안내.

▶ 의료기록·처방전·검사결과 금지

☑ 예

의견: 적절. 주민번호·실명 포함 가능성 높아 금지 권고.

▶ 얼굴 식별 가능 사진

☑ 조건부

의견: 본인 얼굴: 가능하나 권장하지 않음. 타인 얼굴: 동의 없는 업로드 금지(P1 운영정책). 초상권·개인정보 리스크.

H. 정보 제공

▶ 칼럼 제공

☑ 조건부

의견: 운영자·CREATOR 작성, 출처 표기, 「의료행위·진단 아님」 면책 유지.

▶ 유튜브 임베드

☑ 가능

의견: 임베드 자체 문제 없음. 의료 광고성 채널 선별 권장.

▶ 의료광고·의료행위 오인

☑ 조건부

의견: 푸터·칼럼 상단 면책 유지. 「치료 효과 보장」 표현 금지.

▶ 추가 면책문구

☑ 필요

의견: 일지·커뮤니티 입력 화면 짧은 고지 1줄 권장(P1).

▶ 향후 번역·요약 제공

☑ 필요

의견: 도입 전 별도 검토. 저작권·의학정보 정확성·2차 의료 오인 리스크.

I. 외부 연동

▶ 카카오 오픈채팅 고지

☒ 필요

의견: Herfree 밖 서비스임·개인정보 Herfree 미적용 고지(P1).

▶ 소셜 로그인

☒ 조건부

의견: C절 위탁 고지와 동일.

J. 회원 탈퇴 · 서비스 종료

▶ 회원정보 삭제

☑ 적절

의견: 비식별·일지 삭제 적절.

▶ 게시글·댓글 익명화

☑ 적절

의견: 적절. 처리방침에 명시되어 있음.

▶ 사진 S3 삭제

☑ 적절

의견: 적절.

▶ 재가입 정책

☑ 확인

의견: 영구 정지·탈퇴 후 동일 이메일 재가입 — 내부 기준 문서화(P1). 악용 방지.

▶ 서비스 종료(폐업) 시 처리

☑ 수정 필요

의견: 약관에 30일 전 공지·일지·개인정보 파기·게시글 처리 방침 추가(P1).

K. 운영 · 보안

▶ 백업·로그 보관기간

☑ 확인

의견: 처리방침·내부 정책에 30~90일(로그)·1년(감사) 등 명시(P1).

▶ 장기 미접속 회원

☑ 확인

의견: 1년 미접속 시 사전 메일·휴면 처리 — P2. MVP 필수 아님.

▶ 유출 시 법적 의무

☑ 확인

의견: PIPA상 통지·신고·기록 의무. 내부 유출 대응 절차서 권장(P1).

▶ 관리자 MFA

☑ 확인

의견: 건강·민감정보 플랫폼 — 오픈 후 3개월 내 MFA 도입 권장(P1). P0까지는 아님.

▶ 현재 보안으로 오픈

☑ 조건부

의견: JWT·역할분리·일지 접근통제 양호. MFA·유출 대응 문서는 P1.

L. 저작권

▶ 타인 사진·콘텐츠 업로드

☑ 확인

의견: 약관 제4조 보강 + 신고·삭제.

▶ 유튜브 임베드·썸네일

☑ 가능

의견: 플랫폼 제공 임베드 이용 일반적.

▶ 칼럼 출처 표기

☑ 확인

의견: 인용·번역 시 출처·링크 필수(P1).

M. 최종 확인

운영자	개인 (사업자등록 없음 — 제출 자료 기준)
보호책임자	미지정 → P0에서 지정·공개
사업자등록	☒ 없음

배포 가능 여부

☒ 조건부 가능 ☐ 가능 ☐ 불가

반드시 수정 (P0) — 오픈 전

- P0-1 개인정보처리방침 보완** — AWS·OAuth·SMTP 위탁, 보호책임자, 보관·파기 기간, 운영자 일지 비접근(예외 포함), 수사·법원 요청, 약관 변경·동의
- P0-2 이용약관 보완** — 계정 정지(1·7·30·영구), 게시물 숨김·삭제·운영자 수정, 신고·분쟁, 약관 변경(7일 전 공지·중요 변경 재동의), 서비스 성격·면책
- P0-3 사이트 운영자 고지** — 푸터·처리방침에 운영자(성명 또는 상호)·연락처·호스팅(AWS). 정보통신망법상 표시
- P0-4 14세 미만 방지 강화** — 연령 확인 문구·가입 차단 정책 명확화(또는 법정대리인 동의 절차). 민감정보 서비스 필수
- P0-5 커뮤니티·비공개 게시판 운영정책** — 금지 콘텐츠, 신고·정지·운영자 수정 기준, 비공개 게시판 운영자 열람 고지, 사진(처방전·타인 얼굴) 규칙

오픈 후 보완 (P1)

- 관리자 MFA · 개인정보 유출 대응 절차서
- 신고 처리 SLA(영업일 3~7일) · 재가입·영구정지 정책
- 서비스 종료 시 데이터 처리(약관 조항)
- 일지 DB 필드 암호화 · EXIF 제거(기술)
- 카카오톡 오픈채팅 외부 서비스 고지
- 로그·백업 보관 기간 처리방침 반영

권장 (P2)

- 장기 미접속 휴면·파기
- 해외 이용자 준거법·EU 비타깃 명시
- 사업자등록(수익화 시)

수정 필요 문서

이용약관: 전면 보완(조항 추가)

개인정보처리방침: **전면 보완**

추가 운영정책: 커뮤니티·콘텐츠·신고·정지 (신규)

추가 동의서: 불필요(현행 유지)

최종 의견

Herfree는 불법 서비스가 아닙니다. 건강 관련 민감정보를 다루므로 일반 SNS보다 고지·동의·약관·운영정책의 정밀도가 요구됩니다. 기술 구현(본인 일지 접근통제, 탈퇴 삭제, 선택 통계)은 양호한 편이나, 법률 문서와 실제 기능(정지·운영자 수정·비공개 열람)의 정합이 미흡합니다. P0 5건은 대부분 문서·고지·푸터 수정으로 해결 가능하며, 코드 대규모 변경 없이 1~2주 내 「조건부 가능」→「가능」 전환이 현실적입니다.

추후 기능 추가 시 재검토 필요

- AI 상담·챗봇 — 의료기기·의료법·민감정보 자동 처리 전면 검토
- 결제·유료 멤버십 — 전자상거래법·환불·사업자등록
- 병원·의료기관 예약·연동 — 의료법·제휴 계약
- 건강데이터 연구·제3자 제공·AI 학습 — 별도 동의·IRB·PIA 검토
- 의학 논문·공공자료 번역·요약 자동화 — 저작권·의료 정보 책임
- 네이티브 앱·PWA·푸시 — 추가 수집·권한·스토어 정책